



Tentamen 1 Mei 2019, vragen

Boekhoudpakket: analytisch (Karel de Grote Hogeschool)



messages.pdf_cover_qr_code_label

**BIBF**

BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS
EN FISCALISTEN
Wet van 22 april 1999

IPCF

INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET
FISCALISTES AGRÉÉS
Loi du 22 avril 1999

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN**SCHRIFTELIJKE PROEF****4 MEI 2019****DEEL I**

I. BOEKHOUDEN:	/40
II. PLICHTENLEER:	/10
Subtotaal:	/50

A	B
C	D
E	

NAAM :
VOORNAAM :
BIBF-NUMMER :

p. 1

04 mei 2019

4 MEI 2019 - Deel I

I. BOEKHOUDING	/40
-----------------------	------------

A. ALGEMENE BOEKHOUDING	/15
B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE JAARREKENING	/15
C. ALGEMENE BEGINSELEN VAN HET FINANCIEEL BEHEER	/5
D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDINGSDIENSTEN EN DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING	/5

II. PLICHTENLEER	/10
-------------------------	------------

TOTAAL DEEL I :	/50
------------------------	------------

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF

Koninklijk Besluit van 27 september 2015

SCHRIFTELIJKE PROEF

4 MEI 2019

DEEL 1

Algemene Instructies

- Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef :
 - Het eerste deel zal plaatsvinden van 09u00 tot 12u00 en betreft vragen A tot E: boekhouding en plichtenleer;
 - Het tweede deel van 13u30 tot 16u00 en betreft vragen F tot K : fiscaliteit en recht;
- Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en BIBF-nummer (zie oproepingsbrief) te vermelden;
- **Enkel** het gebruik van een rekenmachine, BIBF-rekeningenstelsel, de BIBF-Fiscus op zak, de BIBF-Codex (papieren versie) en een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of rode balpen) zijn toegelaten – **Het niet naleven van deze bovenvermelde voorwaarden zal leiden tot het verplicht verlaten van de aula en de ongeldigheid van dit examen;**
- Dit examen bestaat uit een reeks vragen, gegroepeerd in 4 deeldomeinen: Boekhouding (40 punten), plichtenleer (10 punten), fiscaliteit (35 punten), vennootschapsrecht en andere rechtstakken (15 punten);
- Dit examen (met modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen worden gepubliceerd op www.bibf.be;
- Om toegelaten te worden tot het **mondeling gedeelte** voor het bekomen van de titel van **erkend boekhouder BIBF**, dient op het schriftelijk gedeelte de kandidaat minstens **60%** van het totaal aantal punten te behalen en bovendien minstens **60 %** van de punten op deeldomein **boekhouden**, en **60%** op het vak **deontologie** en **50%** op **recht en fiscaliteit samen**;
- De kandidaten **erkend boekhouder fiscalist** dienen **bovendien minstens 60 %** te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein III).

VEEL SUCCES !!!!!

NAAM :
VOORNAAM :
BIBF-NUMMER :

p. 3

04 mei 2019

Alle journaalposten moeten een datum en een omschrijving bevatten. De rekeningen moeten, indien mogelijk, minstens uit 3 cijfers bestaan.

A. ALGEMENE BOEKHOUDING**...../15**

Vraag A. 1.

...../5Gegevens

Op 01/07/2018 verkoopt de BVBA TUTTI (waarvan het boekjaar overeenkomt met het kalenderjaar) een machine voor de prijs van 5.000,00 € (excl. BTW). De machine was verworven op 01.01.2014 voor de prijs van 30.000,00 €.

De afschrijvingen zijn lineair, aan 20% en worden maandelijks toegepast. Deze machines worden regelmatig vervangen.

Vragen

1. Geef de boekhoudkundige verwerking van de in 2018 toegepaste afschrijvingen.

Antwoord - 1 punt

2309	Afschrijvingen op machines	3.000,00	
@ 6302	Afschrijvingen op materiële vaste activa		3.000,00

2. Geef de boekhoudkundige verwerking van de overdracht van de oude machine

Antwoord - 1,5 punt

400	Klanten	6.050,00	
2309	Afschrijvingen op machines	24.000,00	
641	Minderwaarden op courante realisatie van vaste activa	1.000,00	
@ 230	Machines		30.000,00
@451	Te betalen BTW		1.050,00

OF

Factuur

400	Klanten	6.050,00	
@ 748	Verkoop producten buiten normale bedrijfsactiviteit		5.000,00
@4510	Te betalen BTW		1.050,00

en

Vervolgens

NAAM :

VOORNAAM :

BIBF-NUMMER :

p. 4

04 mei 2019

748	Verkoop producten buiten normale bedrijfsactiviteit	5.000,00	
2309	Afschrijvingen op machines	24.000,00	
641	Minderwaarden op courante realisatie van vaste activa	1.000,00	
@ 230	Machines		30.000,00

3. Geef de boekhoudkundige verwerking van de overdracht wanneer deze machines niet regelmatig worden vervangen.

Antwoord - 1,5 punten

400	Klanten	6.050,00	
2309	Afschrijvingen op machines	24.000,00	
6630	Minderwaarden op de realisatie van vaste activa	1.000,00	
@ 230	Machines		30.000,00
@ 451	Te betalen BTW		1.050,00

OF

Factuur

400	Klanten	6.050,00	
@ 748	Verkoop producten buiten normale bedrijfsactiviteit		5.000,00
@4510	Te betalen BTW		1.050,00

En vervolgens

@ 748	Verkoop producten buiten normale bedrijfsactiviteit	5.000,00	
2309	Afschrijvingen op machines	24.000,00	
6630	Minderwaarden realisatie van materiële vaste activa	1.000,00	
@ 230	Machines		30.000,00

4.Wie beslist over het afschrijvingspercentage binnen een vennootschap ?

Antwoord - 0,5 punt

Bestuursorgaan.

5.Waar vinden we deze inlichtingen in de balans van de NBB en in toepassing van welk artikel ?

Antwoord - 0,5 punt

In de bijlagen aan de balans (toelichting - art. 28 § 1 K.B. 30/01/2001- KB wetboek vennootschappen).

Gegevens

Op datum van 28/03/N-1 heeft de vennootschap "De Dijk" een verkoopfactuur opgesteld voor een bedrag van 6.050,00 € (BTW inbegrepen, btw-tarief is 21%).

Bij het opstellen van de balans per 31/12/N0 blijkt dat deze klant insolvabel is, het verlies wordt op 50% geraamd.

Vragen

1. Geef de boeking op 28/03/N-1

Antwoord – 0,5 punt

28/03/N-1			
400000	Handelsdebiteuren	6.050,00	
451000	@ Te betalen btw		1.050,00
700300	@ Verkopen 21% btw		5.000,00

2. Geef de journaalposten op 31/12/N0

Antwoord – 1,5 punt

31/12/N0			
407000	Dubieuze debiteuren	6.050,00	
400000	@ Handelsdebiteuren		6.050,00
31/12/N0			
634000	Waardeverminderingen op handelsvorderingen op ten hoogste één jaar	2.500,00	
409000	@ Geboekte waardeverminderingen		2.500,00

⇒ Berekening: € 6.050,00 / 1,21 = € 5.000,00 exclusief btw x 50% = € 2.500,00

3. De klant gaat in faling op 01/09/N+1. De publicatie is verschenen in het Belgisch Staatsblad. De vennootschap ontvangt een attest van de curator dat de vordering oninbaar is.

Antwoord – 1,5 punt

Boeking na publicatie in het Belgisch Staatsblad:

409000	Geboekte waardevermindering	2.500,00	
411400	Terug te vorderen btw - regularisaties	1.050,00	
647	Verlies op schuldvorderingen	2.500,00	
Of 642	Minderwaarde op realisatie handelsvorderingen		
407000	@ Dubieuze debiteuren		6.050,00

4. Stel dat de klant niet in faling gaat, en de vennootschap "DeDijk" toch nog 60% (tot slot van alle rekeningen) van haar vordering ontvangt wordt op 12/12/N+1.

Antwoord – 1,5 punt

12/12/N+1			
550000	Bank	3.630,00	
409000	Geboekte waardevermindering	2.500,00	
411400	Terug te vorderen btw - regularisaties	420,00	
407000	@ Dubieuze debiteuren		6.050,00
742000	@ Meerwaarden op de realisatie van handelsvorderingen		500,00

Gegevens

BVBA HAUTEKIET (kleine vennootschap) heeft volgende situatie:

Maatschappelijk en volgestort kapitaal	20.000,00 €
Wettelijke reserve	250,00 €
Overgedragen winst van het voorbije boekjaar	4.750,00 €

In de loop van het jaar N. werd in totaal voor 5.000,00 € aan voorafbetalingen gedaan. Het jaar N was echter rampzalig en het resultaat vóór belastingen bedraagt -12.000,00 €. Er wordt nochtans geschat dat de totale belasting voor het jaar N 520,00 € zal zijn (door een VAA auto).

De toewijzing van het resultaat is als volgt :

- Wettelijke minimale verplichtingen ;
- De vennoten nemen samen 5.000,00 € aan verliezen ten laste;
- Overdracht van het saldo.

Vragen

1. Geef de boekhoudkundige verwerking van de regularisatie van de belastingen op het resultaat van het boekjaar.

Antwoord - 1 punt

412	Terug te vorderen belastingen en voorheffingen	4.480 ,00	
@ 6701	Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen		4.480,00

2. Geef de boekhoudkundige verwerking van de toewijzing van het resultaat.

Antwoord - 2 punten

140	Overgedragen winst	4.750,00	
@ 790	Overgedragen winst van het vorige boekjaar		4.750,00
416...	R/C vennoten	5.000,00	
@ 794	Tussenkost van vennoten in het verlies		5.000,00
141	Overgedragen verlies	2.770,00	
@ 793	Over te dragen verlies		2.770,00

3) Vervolledig het tableau van de resultaatverwerking

Antwoord - 2 punten

Nr.		VOL 4
-----	--	-------

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies) (+)/(–)	9906	7.770	
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(–)	(9905)	12.520	
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(–)	14P	4.750	
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	791		
aan de reserves	792		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		
aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies	691		
aan de wettelijke reserve	6920		
aan de overige reserves	6921		
Over te dragen winst (verlies) (+)/(–)	(14)	2.770	
Tussenkost van de vennoten in het verlies	794	5.000	
Uit te keren winst	694/6		
Vergoeding van het kapitaal	694		
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Andere rechthebbenden	696		

NAAM :
 VOORNAAM :
 BIBF-NUMMER :

p. 10
 04 mei 2019

B. WETGEVING OP DE BOEKHOUDING EN DE JAARREKENING VAN/15
DE ONDERNEMING + OPSTELLEN, ANALYSE EN KRITISCHE
BEOORDELING VAN DE JAARREKENING

Vraag B. 1. /6

Gegevens

De BVBA "Happy Socks", kleine vennootschap (art. 15 §1), maakt de jaarrekening (boekjaar = kalenderjaar) op om voor te leggen aan de leden van de Algemene Vergadering. Bij het opstellen van haar jaarrekening wijst niets erop dat er een feitelijke toestand ontstaat waaruit kan worden afgeleid dat de onderneming discontinu zal worden.

Vragen

1. Volgens welk principe worden de activa en passiva gewaardeerd in de jaarrekening ?

Antwoord - 1 punt

Art. 28 § 1, derde lid KB/W.Ven. Opstellen van de jaarrekening in het perspectief van: « going concern » of continuïteit.

2. Happy Socks wil een dividend uitkeren: hoe wordt het maximaal uitkeerbaar bedrag bepaald? Geef de toepasselijke wettelijke bepaling.

Antwoord - 1 punt

Maximaal uitkeerbaar bedrag: Verschil tussen het gecorrigeerd netto activa – onbeschikbaar eigen vermogen
Art. 320 §1 W. VENN

3. In geval van dicontinuiteit, hoe worden de waarderingsregels aangepast ? Geef tevens de wettelijke bron.

Antwoord – 2 punten

Art. 28 § 2, derde lid KB/W.Venn: Indien de vennootschap - al dan niet ingevolge een beslissing tot invereffeningstelling - besluit haar bedrijf stop te zetten of indien, in tegenstelling met het bepaalde in § 1, derde lid, er niet meer kan van worden uitgegaan dat de vennootschap haar bedrijf zal voortzetten, worden de waarderingsregels dienovereenkomstig aangepast en geldt in het bijzonder het volgende :

- a) de oprichtingskosten moeten volledig worden afgeschreven;**
- b) voor de vaste en de vlottende activa moet zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen worden overgegaan om de boekwaarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde;**

een voorziening moet worden gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, inzonderheid voor de aan het personeel uit te keren vergoedingen. Hetzelfde geldt, ingeval een bedrijfsonderdeel of een vestiging van de vennootschap wordt gesloten, dan is het tweede lid van toepassing op de activa, de passiva en de verplichtingen die betrekking hebben op dat bedrijfsonderdeel of die vestiging..

4. Wanneer moeten de niet-genoteerde kleine vennootschappen de verantwoording van de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit vermelden in de toelichting bij de jaarrekening? Geef tevens de wettelijke bepaling.

Antwoord - 2 punten

Wanneer : (art. 96 §1 6° W. VENN)

- Uit de balans blijkt een overgedragen verlies.**
- Of uit de resultatenrekening gedurende twee opeenvolgende boekjaren een verlies van het boekjaar blijkt.**

Gegevens

1. Op 01 december van het jaar N factureert de BVBA « BLAASTIEK » vooraf de huur voor het eerste kwartaal van het jaar N+1 en dit voor een bedrag van 1.500,00 € en tevens de huurwaarborg van 500,00 € (men moet geen rekening houden met de BTW).

Vraag

Op welke rekeningen zullen de verschillende elementen van deze factuur van BVBA « BLAASTIEK » zich bevinden bij het afsluiten van het boekjaar N?

Antwoord - 2 punten

Welke stelling is correct ? Omcirkel de letter van uw keuze

- A : credit van de rekening 7003 voor 500,00 €
credit van de rekening 493 voor 1.000,00 €
credit van de rekening 489 voor 500,00 €
- B : credit van de rekening 7003 voor 1.500,00 €
credit van de rekening 7463 pour 500,00 €
- C : credit van de rekening 493 voor 1.500,00 €
credit van de rekening 178 borgtochten ontvangen in contanten voor 500,00€**
- D : credit van de rekening 491 voor 1.500,00 €
credit van de rekening 489 voor 500,00 €
- E : credit van de rekening 7003 voor 500,00 €
credit van de rekening 491 voor 1.000,00 €
credit van de rekening 7463 voor 500,00 €
2. De BVBA « LUCHTOP » tekent een operationele leasingovereenkomst van 36 maanden voor een opblaasbaar springkasteel.
- Welke stelling is correct betreffende het einde van het contract? :
Omcirkel de letter van uw keuze (A – B – C)
- A. De door de BVBA « LUCHTOP » ondertekende overeenkomst moet uitdrukkelijk voorzien in een clause die het lichten van de aankoopoptie toelaat;
- B. De door de BVBA « LUCHTOP » ondertekende overeenkomst bevat geen enkele clause voor het eventueel lichten van de aankoopoptie;**
- C. Geen van voorgaande stellingen is correct.

Antwoord – 1 punt

NAAM :
VOORNAAM :
BIBF-NUMMER :

p. 13
04 mei 2019

3. De BVBA heeft een rentingovereenkomst, met een looptijd van 48 maanden, voor informaticamateriaal afgesloten. Een clause in het contract voorziet in een waarborg die overeenstemt met een periode van zes maanden.

In welke rubriek van de jaarrekening moet deze waarborg boekhoudkundig verwerkt worden ? - Omcirkel de letter van uw keuze.

Antwoord - 1 punt

- A : Materiële vaste activa ;
- B : Financiële vaste activa ;**
- C : Immateriële vaste activa;
- D : Geldbeleggingen.

Geef aan welke stelling juist of fout is. – **0,5 punt per juist antwoord**

	JUIST	FOUT
1. De “materiële vaste activa” op de balans geven niet altijd een goede weergave van de echte waarde of marktwaarde van die activa	x	
2. Wanneer de waarde van deze vaste activa “op vaststaande en duurzame wijze” boven hun boekwaarde uitstijgt, moet de onderneming deze activa herwaarderen.		x
3. Op het actief van de balans verhoogt de vaste activa met de herwaarderingsmeerwaarde en op het passief wordt hetzelfde bedrag geboekt bij de winst.		x
4. Door een herwaarderingsmeerwaarde te boeken verhoogt automatisch het eigen vermogen van die vennootschap.	x	
5. Een herwaarderingsmeerwaarde volgens artikel 57 KB W.Venn. kan ook worden geboekt voor financiële vaste activa alsook voor immateriële vaste activa.		x
6. Gedurende hetzelfde boekjaar en om een bedrijfsverlies weg te werken kan men binnen eenzelfde periode een herwaarderingsmeerwaarde eerst omzetten in kapitaal en nadien het kapitaal verminderen.		x
7. Een herwaarderingsmeerwaarde leidt vaak tot extra afschrijvingen. Dat betekent dus een “extra boekhoudkundige kost en een extra fiscale kost”.		x
8. Een herwaarderingsmeerwaarde heeft als voordeel dat je een hogere notionele intrestaftrek krijgt vanaf de aanleg.		x
9. Het bedrag van de afschrijving van een herwaarderingsmeerwaarde wordt voor de vennootschapsbelastingen opgenomen in de “verworpen uitgaven”.		x
10. Bij de realisatie van de geherwaardeerde activa dienen alle rekeningen met betrekking tot de voorheen uitgedrukte, niet-gerealiseerde meerwaarde afgeboekt te worden, zodanig dat het actief aan zijn oorspronkelijke boekwaarde gewaardeerd wordt in de balans.	x	

Vraag C.1

...../5

Vragen

1. Wat betekent Netto kas ?

Antwoord - 2 punten

= geldbeleggingen + liquide middelen – financiële schulden < 1 jaar

Of anders uitgedrukt netto bedrijfskapitaal – netto bedrijfskapitaalbehoefte

Ter info : rekeningen (50/53) + (54/58) – (43)

2. Wat is een nulcouponobligatie ? Hoeveel krijgt de obligatiehouder na 5 jaar op een nulcouponobligatie van 10.000,00 € indien de inflatie 2 % per jaar bedraagt ?

Antwoord - 1 punt

Het betreft een obligatie waarbij de obligatiehouder geen intrestbetalingen krijgt gedurende de looptijd van de lening. De enige betaling die hij krijgt is de nominale waarde van de obligatie op het einde van de looptijd dus 10.000,00 €.

3. Welke stelling(en) is/zijn juist ? Omcirkel de letter(-s) van uw keuze.

Antwoord – 2 punten

a. Wettelijke Reserves (130) behoren tot het permanent vermogen

b. Voorzieningen vormen geen onderdeel van het permanent vermogen

c. De behoefte aan werkkapitaal stijgt indien de voorraadrotatie daalt

d. Stijgt het aantal dagen klantenkrediet dan wordt de behoefte aan nettobedrijfskapitaal kleiner

e. Geen van bovenstaande stellingen is juist

**D. ORGANISATIE VAN DE BOEKHOUDING EN DE ADMINISTRATIEVE
DIENSTEN VAN DE ONDERNEMING.**

...../5

Vraag D.1.

...../1

Duidt aan of volgende stellingen juist of fout zijn :

Antwoord - 0,25 punt per goed antwoord

	JUIST	FOUT
Je kan volledig gratis de vestigingseenheid van je klant consulteren bij KBO Public Search.	X	
Het domicilieadres van een natuurlijk persoon ondernemer staat nooit in de KBO vermeld.	X	
Een boekhouder kan zonder probleem voor al zijn klanten het adres van de vestigingseenheid wijzigen.		X
De wijziging en/of toevoeging van een economische activiteit kan enkel via een ondernemingsloket gebeuren.	X	

Opmerking voor 2: natuurlijk persoon = Fout aanvaarden indien domicilieadres samenvalt met vestigingsadres

Vraag D.2.

...../1,5

Geef drie gevolgen op fiscaal, juridisch en/of administratief vlak van het foutief of niet vermelden van een economische activiteit in de KBO

Antwoord - 0,50 punt per goed antwoord

- De fiscus kan de kosten verwerpen die betrekking hebben op de activiteit die niet is voorzien in de KBO
- De rechtbank kan een vordering als niet-ontvankelijk bestempelen aangezien de activiteit niet voorzien is in de KBO
- De FOD Economie kan geldboetes uitschrijven voor de uitoefening van een activiteit die niet vermeld is in de KBO

NAAM :
VOORNAAM :
BIBF-NUMMER :

p. 17
04 mei 2019

Gegevens

Een cliënt wil een handelsfonds overnemen.

Vragen

1. Welke documenten moet hij in zijn bezit hebben om er zich van te verzekeren dat hij geen schulden met betrekking tot dat handelsfonds zal moeten dragen ?

Antwoord - 1,25 punt

Hij moet zich er bij het hypotheekbureau van verzekeren dat er geen pand rust op dat handelsfonds.

Hij moet van de volgende administraties een attest hebben dat er geen schulden meer zijn : BTW, Belastingen, RSZ, RSVZ.

2. Wat kunnen de gevolgen zijn van het ontbreken van die documenten ?

Antwoord - 1,25 punt

De overnemer is solidair aansprakelijk (zij het beperkt tot de overnameprijs) voor de fiscale en/of sociale schulden van de overlater.

E. PLICHTENLEER

...../10

Geef steeds een korte toelichting bij uw antwoord en bevestig dit door de vermelding van het artikel/de artikelen van wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn.

Vraag E.1.

/3

Vraag

Welke van de onderstaande activiteiten kunnen de externe boekhouders-fiscalisten verrichten volgens het Reglement van Plichtenleer?

Kruis het/de juiste antwoord(-en) aan.

Antwoord

- ☐ **Syndicus van gebouwen;**
- ☐ Verzekeringsmakelaar ;
- ☐ **Begeleiding van ondernemingen in verkrijgen van publieke steunmaatregelen;**
- ☐ Vastgoedmakelaar ;
- ☐ **Erkend bemiddelaar ;**
- ☐ Bankactiviteiten ;
- ☐ **Begeleiding van ondernemingen in sociale materies ;**
- ☐ **Opstellen van een financieel plan ;**
- ☐ **Vereffenaar van een vennootschap.**

Vraag E.2.

/2

Gegevens

Mevrouw Annelies DE GRONDELAAR, extern stagiair boekhouder-fiscalist verbreekt haar stageovereenkomst met Christophe VIXIX, erkend boekhouder-fiscalist bij het door het BIBF erkende boekhoudkantoor FISCOXIX. Mevrouw De Grondelaar werkt er niet meer.

In de weken volgende op het beëindigen van de stageovereenkomst contacteert zij de cliënten van het kantoor van haar vorige stagemeester per mailing en dit op basis van een bestand dat zij, kort voor het verlaten van het kantoor, gemaakt had via het boekhoudprogramma.

NAAM :
VOORNAAM :
BIBF-NUMMER :

p. 19
04 mei 2019

Twee maanden na haar vertrek, en op basis van de contacten die zij via de mailing gelegd heeft, schrijft zij een brief naar Christophe VIXIX om hem in kennis te stellen van de overname van het dossier van drie van zijn cliënten.

Vraag

Mag mevrouw Annelies DE GRONDELAAR, op dergelijke wijze te werk gaan ?

Licht toe en geef in uw antwoord de toepasselijke wettelijke en/of reglementaire bepalingen.

Antwoord

Neen, zij mag dit niet. Artikel 6,§1,2° van het stagereglement (KB 10 april 2015) bepaalt dat de stagiair en de stagemeester gaan de verbintenis aan om gedurende de stage en twee jaar na het beëindigen van de stageovereenkomst geen dossiers over te nemen van hun respectief cliënteel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij die bij de stageovereenkomst betrokken was.

Vraag E.3.

/2

Gegevens

De heer Robert CARDON, erkend extern boekhouder-fiscalist BIBF werd tuchtrechtelijk gestraft voor het niet volgen van permanente vorming. De uitvoerende kamer heeft hem geschorst voor een periode van 40 dagen. De beslissing is definitief.

In deze periode wordt hij door Norbert DRUIVELAAR, een cliënt, draagt de in te boeken facturen over, om een tussentijds situatie vast te stellen voor het verkrijgen van een krediet betreffende de financiering van rollend materieel.

Vraag

Mag de heer Robert CARDON de vraag van zijn cliënt behandelen ?

Licht toe en geef in uw antwoord de toepasselijke wettelijke en/of reglementaire bepalingen.

Antwoord

Neen, Artikel 12 van het Reglement van Plichtenleer (KB 18.07.2017) bepaalt dat in geval een externe boekhouder BIBF in de onmogelijkheid is zijn beroepsactiviteit uit te oefenen ingevolge een schorsing van minstens één maand, dient hij zijn cliënteel hiervan in kennis te stellen, wanneer die een beroep op hem doet tijdens de schorsing.

De heer Cyriel OPKOPER, erkend extern boekhouder BIBF werkt samen met mevrouw Shirley VIVENDI, extern boekhouder-fiscalist BIBF.

Vragen

1. Welke instantie moet geïnformeerd worden over dit samenwerkingsverband ??

Antwoord

De Kamer

2. Op welke wijze ?

Antwoord

Per brief of per e-mail

3. Binnen welke termijn ?

Antwoord

Ten laatste één maand na het sluiten van het samenwerkingsverband

4. Geeft de wettelijke of reglementaire bron

Antwoord

Art 10 Reglement van Plichtenleer (KB 18.07.2017)

Gegevens

Mevrouw Barbara KNOOPS met een volmacht in de hand, contacteert het boekhoudkantoor FISCALIX, erkend door het BIBF, voor de overname van een dossier. De zaakvoerder van het boekhoudkantoor stelt vast dat mevrouw KNOOPS niet is ingeschreven bij het BIBF, IAB of IBR.

Vraag

Wat kan de zaakvoerder vanuit deontologisch oogpunt, doen in het kader van de overdracht van het dossier in kwestie ?

Licht toe en geef in uw antwoord de toepasselijke wettelijke en/of reglementaire bepalingen.

Antwoord

Artikel 17 van het Reglement van Plichtenleer (KB 18.07.2017) bepaalt dat een externe erkende boekhouder BIBF aan wie gevraagd wordt om het boekhouddossier van een cliënt over te dragen aan een persoon die niet gerechtigd is de gereglementeerde beroepsactiviteiten van een erkend boekhouder uit te oefenen, moet tevens het beroepsinstituut schriftelijk informeren van de identiteit van deze persoon alvorens elke overdracht van het dossier aan de cliënt.

**BIBF**

BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS
EN FISCALISTEN
Wet van 22 april 1999

IPCF

INSTITUT PROFESSIONNEL DES COMPTABLES ET
FISCALISTES AGRÉÉS
Loi du 22 avril 1999

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN**SCHRIFTELIJKE PROEF****4 MEI 2019****DEEL II**

III. FISCALITEIT: /35

IV. RECHT : /15

Subtotaal: /50

F.	G.
H.	I.
J.	K.

NAAM :
VOORNAAM :
BIBF-NUMMER :

p. 23
04 mei 2019

4 MEI 2019- Deel II

III. FISCALITEIT <i>(inclusief beginselen van registratie- en successierechten)</i>	/35
---	------------

F. BTW	/10
G. PERSONENBELASTING	/10
H. VENNOOTSCHAPSBELASTING	/10
I. BELASTINGSPROCEDURES	/5

IV. VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN <i>(inclusief de organisatie en beheer van een boekhoudkantoor)</i>	/15
---	------------

J. VENNOOTSCHAPSRECHT EN DE WETGEVING IN VERBAND MET ONDERNEMINGEN IN MOEILIKHEDEN	/10
K. BEGINSELEN VAN HET ARBEIDS- EN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT	/5

TOTAAL DEEL II :	/50
-------------------------	------------

PRAKTISCH BEKWAAMHEIDSEXAMEN VOOR ERKENDE BOEKHOUDERS EN ERKENDE BOEKHOUDERS FISCALISTEN BIBF

Koninklijk Besluit van 27 september 2015

SCHRIFTELIJKE PROEF

4 MEI 2019

DEEL II

Algemene Instructies

- Er zijn 2 delen voorzien voor deze schriftelijke proef :
 - Het eerste deel zal plaatsvinden van 09u00 tot 12u00 u. (betreft vragen A tot E : boekhouding en plichtenleer)
 - Het tweede deel van 13u30 tot 16u00 u (betreft vragen F tot K: fiscaliteit en recht)
- Gelieve op ELK blad van deze examenreeks uw naam, voornaam en BIBF-nummer (zie oproepingsbrief) te vermelden:
- **Enkel** het gebruik van een rekenmachine, BIBF-rekeningenstelsel, de BIBF-Fiscus op zak, de BIBF-Codex (papieren versie) en een blauwe of zwarte balpen (geen potlood of rode balpen) zijn toegelaten – **Het niet naleven van deze bovenvermelde voorwaarden zal leiden tot het verplicht verlaten van de aula en de ongeldigheid van dit examen;**
- Dit examen bestaat uit een reeks vragen, gegroepeerd in 4 deeldomeinen: Boekhouding (40 punten), plichtenleer (10 punten), fiscaliteit (35 punten), vennootschapsrecht en andere rechtstakken (15 punten);
- Dit examen (met modelantwoorden) zal uiterlijk 15 dagen na dit examen worden gepubliceerd op www.bibf.be;
- Om toegelaten te worden tot het **mondeling gedeelte** voor het bekomen van de titel van **erkend boekhouder BIBF**, dient op het schriftelijk gedeelte de kandidaat minstens **60%** van het totaal aantal punten te behalen en bovendien minstens **60 %** van de punten op deeldomein **boekhouden**, en **60%** op het vak **deontologie** en **50%** op **recht en fiscaliteit samen**;
- De kandidaten **erkend boekhouder-fiscalist** dienen **bovendien minstens 60 %** te behalen op het deeldomein inzake fiscaliteit (= 21 op 35 punten op deeldomein III).

VEEL SUCCES !!!!!

NAAM :
VOORNAAM :
BIBF-NUMMER :

p. 25

04 mei 2019

F. BTW

...../10

Tenzij anders aangegeven zijn de vermelde bedragen steeds exclusief BTW

Vraag F. 1.

...../6

Gegevens

1. Een detailhandelaar in huishoud- en audiovisuele toestellen (D) stopt zijn commerciële activiteiten en verkoopt in 2019 zijn handelszaak aan zijn zoon en dit voor 320.000,00 €. Hij behoudt voor persoonlijk gebruik een nieuwe televisie die werd aangekocht voor 950,00 € en te koop was voor 1.200,00 €.

Vragen

- a. Geef aan in welke roosters van de laatste BTW-aangifte van (D) en welke bedragen er moeten worden opgenomen:

Antwoord – 1 punt

Roosters	Bedragen
00	320.000,00
03	950,00
54	199,50

Info :

00 : Overdracht algemeenheid van goederen

03 : Basis voor de heffing – aankooprijs televisie

54 : Verschuldigde BTW : : $950,00 \times 21\% = 199,50$

- b. Geef de op deze verrichtingen toepasselijke bepalingen uit het BTW-wetboek :

Antwoord – 1 punt

Overdracht handelsfonds : Art. 11 & 18, § 3

Behouden van de televisie : Art 12 § 1er 5° en Art 33, 1°

Opmaak van een bijzonder stuk die de onttrekking vaststelt van de televisie

Uitreiking van een “Certificaat” – toepassing Art 93 undecies, § 3

2. Een algemene bouwaannemer (B), natuurlijk persoon, koopt in Duitsland drie bestelwagens (fiscale lichte vrachtwagens). Deze kosten 22.000,00€ per stuk. De drie voertuigen zijn bestemd voor beroepsmatig gebruik en één ervan zal voor 20% ook niet beroepsmatig gebruikt worden.

Vraag

In de BTW-aangifte van (B) : welke roosters en welke bedragen moeten er worden ingeschreven voor deze verrichting:

Antwoord - 2 punten

Roosters	Bedragen
83	61.600,00
86	66.000,00
55	13.860,00
59	12.936,00

Info :

83 : Totaal investering: $22.000,00 + 22.000,00 + (22.000,00 \times 80\%) = 61.600,00$

86 : Totaal intracommunautaire verwerving. : $22.000,00 \times 3 = 66.000,00$

55 : Verlegging : $66.000,00 \times 21\% = 13.860,00$

59 : Aftrek : $61.600,00 \times 21\% = 12.936,00$

Variante

Voor alle fiscale lichte vrachtwagens, methode 4 toepassen.

Rekening houdend met de bedoeling van de wetgever en ten einde misbruiken te voorkomen, wordt de toepassing van het algemeen forfait van 85 %, beperkt tot de fiscale lichte vrachtwagens die door de belastingplichtige overwegend worden gebruikt in het kader van zijn economische activiteit.

Besluit

Methode 4 (85 %) is in dit concreet geval de meest gunstige wettelijke methode.

<u>Roosters</u>	<u>bedragen</u>
83	62.700
86	66.000
55	13.860
59	13.167

Referentie

Circulaire AAFisc Nr. 36/2015 (beslissing E.T. 119.650, van 23 november 2015.

3. Een BTW-plichtige, natuurlijk persoon, detailhandel in textiel en lederwaren, onderworpen aan het normale regime, wenst over te stappen naar het forfaitaire stelsel. Hij voldoet aan alle voorwaarden en de overstap zou plaatsvinden op 01 april 2019. Hij gelast u met alle boekhoudkundige en administratieve verrichtingen.

Vraag

Beschrijf kort welke stappen u zal zetten ?

Antwoord – 2 punten

1. De btw-administratie voor 15 maart 2019, bij aangetekend schrijven, door middel van een document 604 B, in kennis stellen van het feit dat de belastingplichtige wenst over te gaan naar de forfaitaire regeling vanaf 1 april 2019.

2. Opmaak van een gedetailleerde inventaris op datum van 31 maart 2019. Die inventaris moet de gedetailleerde aanduiding bevatten van de aard, de hoeveelheid en de waarde, uitgedrukt in aankoopprijs, van de goederen in voorraad. Die goederen moeten bovendien gegroepeerd worden volgens de uitsplitsing van het boek van inkomende facturen, die voorgeschreven is door de forfaitaire regeling welke door de belastingplichtige zal gevolgd worden.

De goederen die opgenomen zijn in de inventaris van overgang worden geacht geleverd te zijn onder de forfaitaire regeling welke door de belastingplichtige wordt gevolgd.

- De toepassing van die regeling op de bovengenoemde goederen wordt opgeschort tot bij het verstrijken van het jaar waarin de overgang plaatsvond; zij vindt plaats volgens het onderscheid gemaakt in de hierna volgende leden:

Indien de belastingplichtige een inventaris van zijn voorraad opmaakt bij het verstrijken van het jaar waarin de overgang plaatsvond, wordt een regularisatie verricht die blijkt uit de vergelijking van de deze laatste inventaris, met de inventaris bij overgang van regeling.

- Indien de belastingplichtige bij het verstrijken van het jaar waarin de overgang plaatsvond **geen** inventaris opmaakt, wordt de belasting verschuldigd voor, de goederen begrepen in de vooraard bij overgang, op de waarde (inkooprijzen bij overgang) volgens de tarieven van de belasting en de forfaitaire coëfficiënten die van toepassing waren voor het voormelde jaar; de belasting is opeisbaar, en dit ten belope van één vierde van haar bedrag, bij het verstrijken van elk kalenderkwartaal van het daaropvolgende jaar.

Gegevens

Een BTW-belastingplichtige, natuurlijk persoon, heeft als economische activiteit de fabricatie van onderdelen voor medische apparatuur. Gezien hij in de beginfase nog niet gekend was in deze “marktniche”, realiseerde hij slechts een kleine omzet, zodat hij onderworpen was aan de “vrijstellingsregeling” waarin artikel 56bis voorziet.

Sedert einde 2018 is daar verandering in gekomen, in die zin dat hij zeer belangrijke orders heeft ontvangen voor kalenderjaar 2019, waardoor hij vanaf 2019, volgens raming, een grote omzet (+/- 3 miljoen euro) zal realiseren.

Om die reden zal hij vanaf 1 januari 2019 spontaan overgaan naar de normale BTW-regeling, met indiening van maandaangiften.

Investerings aangekocht in 2017

1. Aankoop van een personenwagen. Het beroepsgebruik van deze personenwagen zal in 2019, 40 % bedragen (berekend volgens methode 2, voorzien in artikel 45, § 1 quinquies, WBTW).
Aankoopprijs (excl.BTW): 50.000,00 €
2. Aankoop van “fiscale lichte vrachtwagen” zoals bedoeld in artikel 45, § 2, tweede lid, WBTW. Voor het bepalen van de aftrek zal hij methode 4 (bedoeld in artikel 45, § 1 quinquies, WBTW) toepassen, waarbij mag aangenomen worden dat het beroepsgebruik overwegend is, dus 85%.
Aankoopprijs (excl.BTW): 40.000,00 €
3. Aankoop van materieel (twee machines) :
 - Machine 1 : aankoopprijs (excl.BTW): 10.000,00 €
 - Machine 2 : aankoopprijs (excl.BTW):: 15.000,00 €

Ter informatie

Op 31 december 2018 heeft hij een stock van wisselstukken en onderdelen (geboekt op een 60-rekening), bestemd voor de fabricatie van zijn medische apparatuur, ter waarde van 3.000,00 €.

Vragen

1. Geef de regularisaties die dienen te worden verricht bij de voornoemde overgang. Geef de detailberekening voor elke regularisatie.

Antwoord - 1 punt per juist antwoord

Regularisaties

Berekening 2019

1. personenwagen : 50.000,00 + 10.500,00 (Btw)

Herziening: 10.500,00 x 3/5 = 6.300

6.300 x 40 % = 2.520,00

2. fiscale lichte vrachtwagen: 40.000,00 + 8.400,00 (Btw)

Herziening: (8.400,00 x 85 %) x 3/5 = 4.284,00

3. aankoop machines: 10.000,00 + 15.000,00 = 25.000,00 + 5.250,00 (Btw)

Herziening: 5.250,00 x 3/5 = 3.150,00

4. **Stock op 31/12/2018**

Stock onderdelen en wisselstukken: 3.000,00 + 630,00 (Btw)

Herziening: 3.000,00 x 21 % = 630,00

Totale btw die in aanmerking komt voor herziening: 9.324,00 € - 10.584

Vraag G.1.

...../4

Gegevens

De heer PEETERS, gepensioneerd, kocht op 08/03/2015 een perceel grond aan (KI: 80,00 €) voor de prijs van 140.000,00 €. De aankoopkosten bedragen 20.500,00 €. Bij akte van 09/11/2018 verkocht hij het terrein opnieuw, voor de prijs van 230.000,00 €, exclusief 6.050,00 € aan verkoopkosten (incl. 21% btw) die hij betaalde aan de vastgoedmakelaar belast met de verkoop.

Vragen

1. Welke inkomsten dient de Heer PEETERS ingevolge de verkoop van het perceel aan te geven?

Antwoord – 3 punten

De Heer PEETERS dient een meerwaarde aan te geven als divers inkomen, aangezien het perceel binnen de 8 jaar na de verkrijging onder bezwarende titel werd verkocht.

De meerwaarde wordt als volgt berekend :

Verkoopprijs :	230.000,00
Verkoopkosten :	- 6.050,00
Netto verkoopprijs :	223.950,00

Aankoopprijs :	140.000,00
Kosten :	+ 35.000,00 (25%, of 35.000,00 , groter dan werkelijke kosten 20.500)
Totale aankoopprijs :	175.000,00

Verhogen met inflatiecorrectie +26.250,00 (5% x 3 volle jaren sedert aankoop, of 175.000,00 x 15%)

Total aankoopwaarde : 201.250,00

Meerwaarde: 223.950,00 – 201.250,00 = 22.700,00

2. Tegen welk tarief wordt dit inkomen belast?

Antwoord – 1 punt

Dit inkomen wordt aan 33% belast behoudens voordeliger globalisatie, vermits de verkoop zich binnen de 5 jaar heeft voorgedaan.

Duidt aan of de volgende stellingen juist of fout zijn :

	JUIST	FOUT
De inkomsten van auteursrechten dienen in de personenbelasting altijd te worden aangegeven.	X	
De winst op de verkoop van een gebouwd onroerend goed kan in geen geval in aanmerking komen voor een belastingheffing aan 33%.		X

1 punt per juist antwoord

Gegevens

De heer Durant is een onafhankelijk verzekeraar en wenst aan een aantal goede cliënten een geschenk te geven. Hij overweegt een fles wijn met een waarde van 25,00 € (BTW inbegrepen) te geven en een kist met zes flessen van dezelfde wijn (waarde :150,00 € BTW inbegrepen) aan zijn beste cliënten. De verzekeraar wenst de aankoopkosten van deze geschenken af te trekken en vraagt om uw advies.

Vragen

- 1) Is de fles wijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost voor de verzekeraar ? Zo ja, in welke mate ?
Dient hij, om te genieten van een eventuele aftrek, een document op te maken ?
Licht toe.

Antwoord - 1 punt

De fles wijn zal aftrekbaar zijn als beroepskost in hoofde van de verzekeraar en dit voor 50%, namelijk 12,50 € per fles. Er moet geen bijzonder document worden opgesteld voor de aftrek van het cadeau.

- 2) Is de kist van 6 flessen wijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost voor de verzekeraar ?
Zo ja, in welke mate ?
Dient hij , om te genieten van een eventuele aftrek, een document op te maken ?
Licht toe.

Antwoord - 1 punt

De waarde van de kist wijn is meer dan 125,00 € (BTW-inbegrepen). De uitgave kan voor 100% worden afgetrokken als beroepskost op voorwaarde dat een fiche 281.50 op naam van elke begunstigde wordt opgesteld. Indien geen fiche wordt opgesteld zal de uitgave niet aftrekbaar zijn.

- 3) Worden de cliënten, die één van de cadeaus ontvangen, hierop belast? Zo ja, ten welke titel? Indien neen, waarom niet ? Licht toe.

Antwoord - 2 punten

De fles wijn zal geen aanleiding zijn tot enig welke belasting dan ook in hoofde van de ontvanger.

De kist wijn zal, indien een fiche 281.50 werd opgesteld, in hoofde van de ontvanger belastbaar zijn als voordeel alle aard. Indien geen fiche 281.50 werd opgesteld dan zal er geen belastbaarheid zijn in hoofde van de ontvanger van de kist wijn doch ook geen aftrekbaarheid in hoofde van de verzekeraar.

Vraag H.1.

...../5

1. Duid voor elke situatie aan of er al dan niet verworpen uitgaven (V.U.) zijn met JA of NEEN.
2. Indien JA dan dient u het bedrag van de V.U. alsook de toepasselijke code te vermelden.

0,5 punt per correct antwoord

	V.U.		Bedrag V.U.	Code
	JA	NEEN		
1. De vennootschap heeft in de loop van het jaar een bedrag van 15.000,00€ aan voorafbetalingen geboekt. De vennootschap heeft de totaal verwachte belasting geschat op 20.000,00 €.	X		20.000,00 €	1201
2. De BTW-administratie heeft aan de vennootschap een proportionele geldboete van 300,00€ opgelegd wegens laattijdige betaling van de BTW.		X		
3. De BTW-administratie heeft aan de vennootschap een niet-proportionele geldboete van 500,00€ opgelegd wegens laattijdige aangifte indiening van de periodieke aangiftes.	X		500,00 €	1203
4. Kosten, ten bedrage van 400,00€, betreffende dranken (water, koffie,...) die tijdens de werkuren gratis verdeeld worden aan het personeel.		X		
5. Kosten, ten bedrage van 700,00€, betreffende dranken (water, koffie,...) die dagelijks aangeboden worden aan de klanten.	X		350,00 €	1207
6. De vennootschap heeft 1.050,00€ onroerende voorheffing betaald betreffende een haar toebehorend gebouw (KI niet-geïndexeerd : 1.000,00 € - KI geïndexeerd : 1.750,00€)		X		

NAAM :
 VOORNAAM :
 BIBF-NUMMER :

p. 36

04 mei 2019

	V.U.		Bedrag V.U.	Code
	JA	NEEN		
7. De vennootschap heeft 124,90€ betaald als kost voor de neerlegging van de jaarrekening, alsook een bijdrage van 120,00€ wegens laattijdige neerlegging.		X		
8. In de resultatenrekening vinden we de kosten betreffende diverse beroepsmatige seminaries. Het totaal van de kosten bedraagt 2.500,00 €, waarvan 500,00€ restaurantkosten.	X		155,00 €	1208
9. In de resultatenrekening van de vennootschap treffen we een bedrag van 400,00€, zijnde de kosten i.v.m. de aankoop van gepersonaliseerde (vermelding naam vennootschap) stylo's, bestemd om uitgedeeld te worden aan de klanten.		X		
10. De vennootschap heeft aan een aantal goede klanten een doos pralines gegeven. In de kostenrekening vinden we hiervoor een bedrag van 500,00€ terug (kostprijs van 20 dozen pralines).	X		250,00 €	1207

NAAM :
 VOORNAAM :
 BIBF-NUMMER :

p. 37
 04 mei 2019

	Codes	Belastbaar tijdperk
Niet-afrekbare belastingen	1201	.
Gewestelijke belastingen, heffingen en retributies	1202	.
Geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard	1203	.
Niet-afrekbare pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies	1204	.
Niet-afrekbare autokosten en minderwaarden op autovoertuigen	1205	.
Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard	1206	.
Niet-afrekbare receptiekosten en kosten voor relatiegeschenken	1207	.
Niet-afrekbare restaurantkosten	1208	.
Kosten voor niet-specifieke beroepskledij	1209	.
Overdreven interesten	1210	.
Interesten met betrekking tot een gedeelte van bepaalde leningen	1211	.
Abnormale of goedgunstige voordelen	1212	.
Sociale voordelen	1214	.
Voordelen uit maaltijd-, sport-, cultuur- of ecocheques	1215	.
Liberaliteiten	1216	.
Waardeverminderingen en minderwaarden op aandelen	1217	.
Terugnemingen van vroegere vrijstellingen	1218	.
Werknemersparticipatie	1219	.
Vergoedingen ontbrekende coupon	1220	.
Kosten tax shelter erkende werken	1232	.
Gewestelijke premies en kapitaal- en interestsubsidies	1222	.
Niet-afrekbare betalingen naar bepaalde Staten	1223	.
Niet-verantwoorde kosten	1225	.
Terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten in geval van spreiding van de historische kosten	1230	.
Terugneming van aftrek voor innovatie-inkomsten ingevolge niet-herbelegging in kwalificerende uitgaven	1231	.
Positieve correcties in toepassing van het Diamant Stelsel		
Positief verschil tussen de forfaitair vastgestelde brutowinst en de boekhoudkundig vastgestelde brutowinst	1226	.
Niet-afrekbare waardeverminderingen op voorraden en niet-afrekbare kosten	1227	.
Positief verschil tussen de referentiebezoldiging voor een bedrijfsleider en de hoogste bedrijfsleidersbezoldiging	1228	.
Correctie in functie van het minimumbedrag van het netto belastbaar inkomen uit de diamanthandel	1229	.
Andere verworpen uitgaven	1239	.
Verworpen uitgaven	1240	.

p. 38

04 mei 2019

Gegevens

De heer Klepkens, zaakvoerder van de BVBA BEDIENUZELF heeft in 2017 via zijn bedrijf een aantal uitgaven gedaan en betaald waarvan niet werd bewezen dat deze beroepsmatig waren. Bij het afsluiten van de rekeningen over 2017 wijst zijn boekhouder op het feit dat hij deze uitgaven zal herkwalficeren als persoonlijke uitgaven. De heer Klepkens, wil zijn vennootschap terugbetalen maar zal dit niet kunnen doen voor de maand juni 2018.

1. Kan de heer Klepkens beslissen om de vennootschap in juni 2018 terug te betalen en op welke manier?

Antwoord - 1 punt

Ja, de heer Klepkens kan beslissen om zijn persoonlijke uitgaven in 2018 terug te betalen. Om dit te doen moet dan in de rekeningen van de vennootschap melding gemaakt worden van een schuld aan de vennootschap en dit via R/C zaakvoerder op de actiefzijde van de balans.

2. Hoe zal de boekhouder van de BVBA BEDIENUZELF deze situatie boekhoudkundig behandelen ?

Antwoord - 1 punt

De boekhouder van de heer Klepkens zal de uitgaven overboeken naar een 416-rekening om zo de vordering van de vennootschap op haar zaakvoerder duidelijk te maken.

3. Zijn er fiscale gevolgen in hoofde van BVBA BEDIENUZELF? Zo ja welke?

Antwoord - 1 punt

Ja

- **Door de overboeking naar de R/C zaakvoerder zal de belastbare basis bij de BVBA toenemen (minder kosten)**
- **De schuld in de R/C van de heer Klepkens brengt een intrest van 8,78% per jaar op per 31/12/2017 tenzij de R/C op credit staat. Deze intrest is een bijkomend inkomen voor de vennootschap maar wordt geneutraliseerd door het ten laste nemen op de rekening 618- bezoldiging zaakvoerder of indien de intrest niet belast wordt bij de zaakvoerder maar bijgeboekt wordt op R/C, stijgt de belastbare basis van de BVBA ten bedrage van de fictieve intrest.**

NAAM :
VOORNAAM :
BIBF-NUMMER :

p. 39

04 mei 2019

4. Zijn er fiscale gevolgen in hoofde van de heer Klepkens ? Geef meer uitleg bij uw antwoord.

Antwoord - 1 punt

- Ja
- Voor het AJ 2018 (inkomsten 2017) zal de heer Klepkens de belastbare basis verhoogd zien met het bedrag van de fictieve intrest van 8,78% per jaar berekend op de schuld in zijn R/C bij de BVBA BEDIENUZELF.

OF

Neen

- Indien de heer Klepkens niet wil belast worden op basis van deze fictieve intrest zou hij kunnen beslissen om deze intrest toe te voegen aan zijn schuld in R/C. Dit betekent dat hij op dag van de terugbetaling van de schuld de intrest hierop zal moeten toevoegen.

Vraag I.1.

...../3

Gegevens

De heer BRUGMANS neemt contact met uw kantoor want hij heeft een vraag om inlichtingen ontvangen met betrekking tot de fiscale aangifte die hij via Tax on web heeft ingediend.

Vragen

1. Binnen welke termijn moet de heer Brugmans antwoorden op de vraag om inlichtingen ?

Antwoord - 1 punt

Binnen de termijn vermeld in de vraag om inlichtingen.

Opmerking: art 316 WIB binnen de maand vanaf de derde werkdag volgende op de verzending van het verzoek

2. Wie kan in dit geval het antwoord op de vraag om inlichtingen ondertekenen ?

Antwoord - 1 punt

De heer Brugmans, tenzij hij een volmacht geeft aan het boekhoudkantoor om hem te vertegenwoordigen. In dat geval moet de geschreven en ondertekende volmacht medegedeeld worden aan de administratie en dit op het zelfde moment als het antwoord op de vraag om inlichtingen.

3. Wat kan er gebeuren wanneer de heer Brugmans geen gevolg geeft aan de vraag om inlichtingen ?

Antwoord - 1 punt

1. Door het niet antwoorden geeft de heer Brugmans aan de administratie de mogelijkheid om de aangifte te herzien en hem een bericht van wijziging te sturen.

2. Administratieve boete en/of aanslag van ambtswege

Vragen

1. Binnen welke termijnen moet de aangifte in de vennootschapsbelasting worden ingediend?

Antwoord - 1 punt

Vennootschappen of andere rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting niet-inwoners/vennootschappen beschikken volgens art. 310, WIB92 voor het indienen van hun aangifte over een termijn die:

- **niet korter mag zijn dan één maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening, hetzij de rekening van ontvangsten en uitgaven is goedgekeurd.**
- **noch langer mag zijn dan zes maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten.**

2. Vermeld de uiterste datum van indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting.

Antwoord - 1 punt

De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de statutaire algemene vergadering, zonder méér dan zes maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen.

Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, worden de bepalingen van art. 53, Gerechtelijk Wetboek toegepast. De eerstvolgende werkdag is in dat geval de uiterste datum van indiening.

Wanneer de uiterste datum van indiening op 31 december 2018 valt, wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2019 toegestaan.

IV. DEELDOMEIN VENNOOTSCHAPSRECHT EN ANDERE RECHTSTAKKEN

(inclusief organisatie en beheer van een boekhoudkantoor)

...../15

Geef waar gevraagd een korte toelichting bij uw antwoord en bevestig dit door de vermelding van het artikel/de artikelen van wettelijke of reglementaire bepalingen die van toepassing zijn

J. VENNOOTSCHAPSRECHT EN DE WETGEVING IN VERBAND MET ONDERNEMINGEN IN MOEILIKHEDEN

...../10

Vraag J.1.

...../5

Gegevens

Op 14/06/N richten Mark en David, twee jeugdvrienden, een BVBA op met een kapitaal van 40.000,00 €.

Mark brengt een machine met een waarde van 13.000,00€ in, alsook meubels ter waarde van 5.000,00€ en grondstoffen ter waarde van 2.000,00 €. De verschillende waarden werden geattesteerd door een bedrijfsrevisor.

David brengt 20.000,00 € die hij voor de oprichting van de vennootschap stort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap in oprichting.

Op 28/08/N+1, heeft de vennootschap een bijkomende auto nodig en David stelt voor één van zijn eigen auto's te verkopen aan de vennootschap. Dit voertuig heeft een waarde van 10.000,00€.

Vragen

- 1) Welk soort van inbreng(-en) hebben deze jeugdvrienden gedaan bij de oprichting van de vennootschap ?

Antwoord – 1 punt

Mark heeft een inbreng in natura gedaan en David een inbreng in geld.

- 2) Wat zullen zij ontvangen in ruil voor hun specifieke inbrengen ?

Antwoord – 1 punt

In ruil voor hun respectievelijke inbreng ontvangen zij aandelen in de vennootschap.

NAAM :
VOORNAAM :
BIBF-NUMMER :

p. 43
04 mei 2019

- 3) Hetzelfde percentage te bewaren in het kapitaal van de vennootschap had David ook minder dan 20.000,00 € kunnen storten op de bankrekening van de vennootschap en toch de vennootschap geldig kunnen laten oprichten? Wat zou het minimum, door hem te storten bedrag, geweest moeten zijn ? Licht toe.

Antwoord – 1 punt

Er moet minstens 6.200,00€ volstort worden. Op ieder aandeel waarop in geld is ingeschreven moet minstens 1/5 gestort zijn (Art. 223 1° Wetboek vennootschappen) .

David had zich kunnen beperken tot het minimum van 4.000,00€ om te storten op de bankrekening. De inbrengen in natura van Mark dienden volledig volstort zijn (Art. 223 2° Wetboek vennootschappen).

- 4) Zijn er bijzondere vormvereisten in acht te nemen opdat David zijn auto kan verkopen aan de vennootschap ? Licht toe.

Antwoord – 2 punten

We bevinden ons in de situatie van een quasi-inbreng (verkoop van een goed toebehorend aan één van de oprichters, zaakvoerders of vennoten binnen de 2 jaar na de oprichting en met een waarde van minstens 10 % van het maatschappelijk kapitaal).

In het geval van een quasi-inbreng moet :

- Er door de commissaris van de vennootschap of bij gebreke daarvan een bedrijfsrevisor een bijzonder verslag opgesteld worden (Art. 220 Wetboek Vennootschappen);
- Er moet een bijzonder verslag opgesteld worden door het bestuursorgaan waarin deze toelichting geeft bij het belang van de vennootschap bij deze verwerving en de reden waarom eventueel wordt afgeweken van de besluiten in het verslag van de bedrijfsrevisor (Art. 222 Wetboek vennootschappen) ;
- Het akkoord krijgen van de algemene vergadering om tot de aankoop over te gaan. De verslagen van de bedrijfsrevisor en het bestuursorgaan moeten opgenomen worden in de agenda van de algemene vergadering (Art. 222 Wetboek vennootschappen).
- Deze verslagen dienen neergelegd te worden op de griffie van de ondernemingsrechtbank (art 222 § 1).

- 5) Wat zal David, in ruil, krijgen indien de vennootschap zijn auto koopt ?

Antwoord – 1 punt

De quasi-inbreng is eigenlijk een verkoop en David ontvangt een som geld ter vervanging en de mogelijkheid om een rekening courant credit te hebben.

Bij de vrijwillige ontbinding van een BVBA, zijn er diverse partijen betrokken, die 'acties' dienen te ondernemen.

U heeft keuze uit onderstaande partijen :

- algemene vergadering;
- Boekhoudkantoor (BIBF, IAB);
- commissaris/revisor/accountant;
- curator;
- hoofdaandeelhouder;
- vereffenaar;
- voorzitter rechtbank van ondernemingen;
- zaakvoerder.

Gelieve in de tabel hieronder te vermelden, welke van deze partijen wettelijk tussenkomt voor elke actie.

1. Voorstel tot 'vrijwillige' ontbinding	zaakvoerder	
2. Opstellen van de staat van activa en passiva	zaakvoerder	
3. Opstellen van het controleverslag	commissaris/revisor/accountant	
4. Uitnodiging buitengewone algemene vergadering	zaakvoerder	
5. Beslissing tot ontbinding	algemene vergadering	
6. Benoeming vereffenaar	algemene vergadering	
7. Bevestiging van de benoeming van de vereffenaar	voorzitter rechtbank van ondernemingen	
8. Opstellen activaverdelingsplan	vereffenaar	
9. Uitvoeren van het activaverdelingsplan	vereffenaar	
10. Afsluiting van de vereffening	algemene vergadering	

**K. BEGINSELEN VAN HET ARBEIDS –EN SOCIAAL
ZEKERHEIDSRECHT**

...../5

Vraag K.1.

...../5

Gegevens

Mevrouw DE BOOT is als kinesiste voltijds werknemer in een revalidatiekliniek. Met het oog op de financiering van de studies van haar zoon beslist zij om haar activiteit als kinesiste verder uit te bouwen na de gewone werkuren en dit als zelfstandige. Mevrouw DE BOOT maakt een afspraak met een sociale kas voor zelfstandigen.

Vragen

1. Denkt u dat mevrouw DE BOOT een goede beslissing heeft genomen door een dergelijke afspraak te maken ? Licht uw antwoord toe.

Antwoord - 1 punt

Ja, zij is verplicht om bij een sociale kas voor zelfstandigen aan te sluiten.

2. Mevrouw DE BOOT is nu aangesloten maar onder welk statuut ? Licht uw antwoord toe.

Antwoord - 1 punt

Zij is aangesloten als zelfstandige in bijberoep daar haar activiteit als werknemer haar hoofdactiviteit blijft.

3. Mevrouw DE BOOT zal ook sociale bijdragen moeten betalen. Hoe zullen deze uiteindelijk berekend worden ?

Antwoord - 1 punt

De berekeningsbasis wordt gevormd door het netto belastbaar inkomen dat zij met haar aanvullende activiteit verdient.

4. Mevrouw DE BOOT is uiteindelijk niet ontevreden over het feit dat zij sociale bijdragen moet betalen want zij kan deze recupereren bij haar pensioen? Heeft mevrouw DE BOOT gelijk ? Licht uw antwoord toe.

Antwoord - 1 punt

Neen, daar zij slechts aanvullend bijdraagt zijn de bijdragen niet voor haar doch voor iedereen (solidariteitsprincipe).

5. Mevrouw DE BOOT overweegt om haar activiteit als werknemer te stoppen en voltijds te werken als zelfstandige.

NAAM :
VOORNAAM :
BIBF-NUMMER :

p. 46
04 mei 2019

Verandert dit iets voor mevrouw DE BOOT?

Antwoord - 1 punt

Mevrouw De BOOT zal nu echter wel kunnen genieten van een nieuwe sociale dekking (ziekte, familie, pensioen,.....).